

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1175/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

โจทย์ร่วม

โจทก์

นายณรงค์ เจตน์อนันต์ หรือเกียรติ

อนันต์

โจทก์

นายประสพโชค หรือวิศิษฐ์ เข้มปัญญา

จำเลย

นายประสพโชค หรือ วิศิษฐ์ เข้มปัญญา

จำนวน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณาผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297(4) วรรคหนึ่ง ให้จำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 3 ปี และตามมาตรา 371 อีกวรรคหนึ่ง ปรับ 90 บาท รวมสองกระทง จำคุก 3 ปีและปรับ 90 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 2 ปี และปรับ 60 บาท ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 101,100)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 103,000 บาท (อันดับ 75)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกายกคำร้อง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกายกคำร้อง

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ